

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

1. Introdução

A aula de hoje dá continuidade ao curso de Direito Administrativo, abordando os **princípios explícitos da administração pública**, também chamados de **expressos ou constitucionais**, um tema fundamental para provas, já que frequentemente é cobrado em questões.

Na aula anterior, foi discutido o regime jurídico administrativo, enfatizando que a administração pública opera predominantemente sob o direito público, embora, em casos excepcionais, possa atuar sob o direito privado. Também foram abordadas as prerrogativas da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público, que são considerados os princípios basilares do Direito Administrativo.

Esses dois princípios fundamentais servem como alicerce para o desenvolvimento dos demais princípios constitucionais que serão explorados nesta aula.

A Constituição Federal de 1988 estabelece princípios constitucionais explícitos para a administração pública:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de **legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência** e, também, ao seguinte:

. Para memorizá-los, existe um mnemônico amplamente conhecido e utilizado por concurseiros: "**LIMPE**". Esse acrônimo representa os princípios da **Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência**. Esses cinco princípios são a base da atuação da administração pública e garantem que suas ações sejam conduzidas de maneira ética, transparente e eficiente.



Tome nota!

L	I	M	P	E
Legalidade	Impessoalidade	Moralidade	Publicidade	Eficiência

2. Princípio da Legalidade

O **princípio da legalidade** estabelece que **a administração pública só pode atuar quando houver previsão legal que autorize sua ação**. Isso significa que **nenhum ato administrativo pode ser praticado sem que haja uma norma jurídica que o ampare**.

Em um primeiro momento, esse princípio parece simples, pois se resume à ideia de que a administração pública deve seguir a lei em todas as suas ações. No entanto, uma diferença fundamental precisa ser compreendida para evitar confusões em provas de concurso: a legalidade no direito administrativo difere da legalidade no direito constitucional.

No direito constitucional, a legalidade se aplica ao particular e está prevista no artigo 5º, inciso 2, da Constituição Federal, que determina que "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei".

Isso significa que **o particular pode fazer qualquer coisa, desde que não haja uma norma que o proíba**. A regra geral para os cidadãos, portanto, é a liberdade de ação, limitada apenas pelas restrições impostas pela lei.

Já no direito administrativo, a legalidade aplicada à administração pública está prevista no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Nesse caso, a lógica se inverte: enquanto o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe, **a administração pública só pode fazer aquilo que a lei expressamente permite**.

Se não houver previsão legal, nenhum ato pode ser praticado. Em outras palavras, sem uma norma que determine determinada conduta, a administração pública permanece inerte.

Essa distinção é essencial para compreender a atuação do Estado. Se não houvesse leis no Brasil, a administração pública não poderia agir, pois não teria respaldo legal para suas ações. Já os particulares, na ausência de legislação, poderiam fazer qualquer coisa, resultando em um cenário caótico.

A lei, portanto, surge para restringir certas condutas do cidadão e, ao mesmo tempo, habilitar a administração pública a atuar dentro dos limites previamente estabelecidos pelo ordenamento jurídico. Essa diferença entre a legalidade aplicada ao Estado e a legalidade aplicada ao particular é um ponto essencial para entender o funcionamento do direito administrativo.

Um ponto importante sobre o princípio da legalidade é que ele possui uma interpretação moderna adotada pela doutrina atual, que é representada pelo conceito de juridicidade.

Quando uma prova menciona o princípio da juridicidade, está se referindo à evolução da ideia clássica da legalidade. Esse conceito ampliado reflete a forma como a administração pública deve atuar dentro do ordenamento jurídico brasileiro.

Para entender a juridicidade, é essencial lembrar da **hierarquia das normas**, conforme representado na pirâmide de Hans Kelsen. No topo dessa estrutura está a Constituição Federal, seguida das leis e outros instrumentos normativos com força de lei, como leis ordinárias, complementares, delegadas e medidas provisórias. Na base, encontram-se os atos administrativos normativos.

Na concepção tradicional da legalidade, a administração pública só poderia agir se houvesse uma autorização expressa em lei formal, ou seja, em um ato legislativo no sentido estrito.

No entanto, a interpretação moderna introduzida pela juridicidade expande essa ideia, permitindo que **não apenas as leis em sentido estrito, mas qualquer norma jurídica ou princípio administrativo possa fundamentar a atuação da administração pública**.

Isso significa que, além das leis propriamente ditas, a Constituição Federal, atos administrativos normativos e até princípios da administração pública podem autorizar uma ação estatal.

Essa abordagem mais ampla, que considera o ordenamento jurídico como um todo e não apenas a existência de uma lei específica, caracteriza a juridicidade como uma evolução da legalidade clássica.

Com essa interpretação moderna, a administração pública pode fundamentar suas ações não apenas em leis formais, mas também em normas constitucionais, regulamentos administrativos e princípios jurídicos que orientam a gestão pública.

Para fechar o princípio da legalidade, é importante compreender suas **duas facetas fundamentais**: a **primazia da lei** e a **reserva legal**. Esses dois aspectos complementam a aplicação da legalidade na administração pública e ajudam a definir os limites da atuação estatal.

A **primazia da lei estabelece que a lei está sempre em primeiro lugar**. Isso significa que a administração pública não pode apenas praticar atos que estejam previstos em lei, mas também **deve garantir que esses atos não contrariem nenhuma norma vigente no ordenamento jurídico**.

Assim, mesmo que haja autorização legal para determinada ação, essa ação não pode entrar em conflito com outra lei já existente. Qualquer ato administrativo que vá contra uma norma superior será considerado inválido.

A **reserva legal**, por sua vez, reforça que, apesar do entendimento moderno da juridicidade, que permite a fundamentação de atos administrativos em normas amplas, ainda **existem determinadas matérias que só podem ser disciplinadas por meio de lei em sentido estrito**.

Isso significa que, para algumas ações específicas, não basta qualquer norma jurídica ou princípio – é indispensável que haja uma lei formal autorizando a conduta da administração pública.

Exemplos clássicos de aplicação da reserva legal incluem a criação e majoração de tributos, que só podem ocorrer por meio de lei formal, não podendo ser feitas por decreto ou outro ato infralegal.

O mesmo ocorre com a criação de autarquias, que são entidades da administração indireta e só podem ser instituídas por meio de uma lei específica. Da mesma forma, a criação de empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas também exige a edição de uma lei específica, pois essas entidades só podem existir com respaldo legal formal.

3. Princípio da Impessoalidade

O **princípio da impessoalidade** estabelece que **a administração pública deve atuar sem levar em consideração interesses pessoais, sejam eles dos agentes públicos ou de terceiros**.

Isso significa que os servidores que exercem funções públicas **são meros representantes do Estado, devendo agir sempre em nome do interesse coletivo e sem qualquer favorecimento individual**. Suas decisões e atos administrativos devem estar orientados pelo interesse público, sem espaço para parcialidade ou promoção pessoal.

A impessoalidade possui **três facetas** fundamentais que ajudam a compreender sua aplicação prática. A primeira delas é a **neutralidade**. Segundo esse princípio, os atos praticados pelos agentes públicos no exercício de suas funções **não são imputados a eles individualmente, mas sim ao órgão ao qual pertencem**.

Isso decorre da teoria do órgão, que estabelece que a administração pública age por meio de seus agentes, mas a responsabilidade pelos atos praticados recai sobre o próprio Estado.

Assim, por exemplo, quando um auditor da Receita Federal conduz uma operação para apreender mercadorias ilegais, não se pode dizer que foi aquele agente específico quem realizou a apreensão, mas sim a Receita Federal.

Da mesma forma, se um agente público cometer uma ilegalidade no exercício de sua função, o particular lesado deve acionar judicialmente o Estado, que responderá pelo dano. Posteriormente, o Estado pode buscar o ressarcimento do agente por meio de ação regressiva, caso fique comprovado que ele agiu com dolo ou culpa.

Da neutralidade decorre outro aspecto essencial da impessoalidade: **a vedação à promoção pessoal. Nenhum agente público pode utilizar a máquina administrativa para se autopromover**.

Recursos, bens e serviços públicos não podem ser usados para fins pessoais ou políticos, pois pertencem ao Estado e devem servir exclusivamente ao interesse público.

Esse princípio está expresso no parágrafo primeiro do artigo 37 da Constituição Federal, que determina que a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas governamentais deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, sendo vedada qualquer referência que possa caracterizar promoção pessoal de autoridades ou servidores.

§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

Na prática, a violação desse princípio ocorre quando um gestor público se apropria das realizações da administração para obter benefícios pessoais. Um exemplo clássico é quando um prefeito inaugura uma obra pública e coloca placas ou outdoors afirmando que foi ele quem "deu a obra de presente" à população.

Na realidade, quem realiza a obra é o município, e o prefeito é apenas um agente responsável pela gestão dos recursos públicos.

Outro exemplo comum, especialmente em cidades menores, ocorre quando um prefeito muda a cor dos prédios públicos para a cor de seu partido político, como forma de associar sua gestão à identidade visual da legenda. Esse tipo de prática fere diretamente o princípio da impessoalidade, pois utiliza bens públicos para fins políticos ou eleitorais.

Portanto, a impessoalidade assegura que a administração pública atue de forma neutra e isenta, impedindo que agentes públicos utilizem seus cargos para fins pessoais ou políticos. Esse princípio reforça que a administração deve sempre se orientar pelo interesse público, garantindo que seus atos sejam praticados de forma imparcial e transparente.

A faceta da **igualdade** dentro do princípio da impessoalidade estabelece que a administração pública deve **tratar todos os cidadãos de maneira igual, sem qualquer tipo de discriminação ou favorecimento indevido**.

Isso significa que o agente público, no exercício de sua função, deve garantir que todos os administrados recebam o mesmo tratamento, independentemente de suas condições pessoais. Esse aspecto da impessoalidade é conhecido como princípio da não discriminação.

Dentro dessa igualdade, é necessário diferenciar dois conceitos fundamentais: a igualdade formal e a igualdade material. A igualdade formal consiste em tratar todas as pessoas exatamente da mesma forma, sem considerar suas particularidades ou diferenças sociais.

Nessa concepção, a administração pública simplesmente aplicaria as mesmas regras para todos, sem levar em conta eventuais desigualdades preexistentes entre os cidadãos.

No entanto, a Constituição Federal não adota esse modelo rígido de igualdade. Em vez disso, busca a **igualdade material**, também conhecida como **equidade ou isonomia**.

A igualdade material parte da premissa de que existem desigualdades estruturais na sociedade e, por isso, **o Estado deve tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual, na medida de suas desigualdades**. Essa abordagem visa corrigir desvantagens históricas ou estruturais para garantir um tratamento mais justo e equilibrado.

A igualdade material serve como base para diversas políticas públicas, especialmente aquelas voltadas para a inclusão social, como programas assistenciais e políticas de ação afirmativa.

Um exemplo prático desse princípio pode ser observado no sistema de cotas para ingresso em universidades públicas. Imagine dois candidatos disputando a mesma vaga em uma universidade: um que estudou a vida inteira em escola pública e outro que estudou em escola particular.

Na prática, os alunos das escolas particulares, em geral, possuem melhores condições de ensino e, portanto, têm uma vantagem inicial sobre aqueles que estudaram na rede pública.

Essa diferença pode ser comparada a uma corrida de atletismo, em que os competidores não partem do mesmo ponto de largada. O aluno da escola particular começa a corrida muito mais à frente do que o aluno da escola pública.

Se a linha de chegada fosse a mesma para ambos, o candidato da escola pública teria muito mais dificuldade em alcançar seu concorrente. A política de cotas atua como um mecanismo de compensação, ajustando a linha de chegada para refletir a desigualdade da largada. Dessa forma, quem partiu com desvantagem recebe um benefício proporcional, garantindo maior justiça social.

Esse princípio não se limita apenas ao sistema de cotas, mas também fundamenta diversos programas sociais, como o Bolsa Família, o Auxílio Brasil e outras iniciativas voltadas para reduzir as desigualdades e promover maior equidade no acesso a direitos e oportunidades.

As políticas assistenciais baseadas no princípio da igualdade material não têm o objetivo de serem permanentes. A intenção dessas políticas é corrigir as desigualdades existentes para que, no futuro, elas se tornem desnecessárias.

Usando o exemplo da corrida, a ideia é que, ao longo do tempo, o Estado consiga diminuir as diferenças na largada, tornando desnecessária qualquer forma de ajuste na linha de chegada, como as cotas.

No entanto, a realidade atual mostra que as desigualdades ainda existem, e simplesmente abolir essas políticas agora não resolveria o problema, pois a disparidade ainda está presente.

Assim, enquanto as desigualdades persistirem, as políticas de ação afirmativa, como as cotas raciais e sociais, continuam sendo necessárias.

Entretanto, o ideal é que, paralelamente à sua aplicação, o Estado também trabalhe para corrigir as diferenças na origem, promovendo melhorias estruturais na educação e em outras áreas fundamentais para reduzir a desigualdade social a longo prazo. Essa mudança, no entanto, não ocorre de um dia para o outro, sendo um processo gradual.

Outro exemplo prático da aplicação da igualdade material é o auxílio emergencial concedido durante a pandemia da Covid-19. Esse benefício foi direcionado a pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, como trabalhadores informais e desempregados, enquanto servidores públicos, por exemplo, não foram contemplados.

Isso demonstra claramente o princípio da isonomia em ação: o Estado tratou de forma diferente aqueles que estavam em situações desiguais. Servidores públicos, por possuírem renda fixa garantida, não necessitavam do benefício, ao passo que aqueles que perderam sua fonte de renda foram assistidos pelo governo.

A última faceta do princípio da impessoalidade é a **finalidade**. Esse aspecto determina que a administração pública, ao praticar qualquer ato, deve sempre obedecer à sua **finalidade geral, que é o interesse público**.

Todo e qualquer ato administrativo tem como objetivo maior atender ao interesse coletivo, pois essa é a essência do direito administrativo. Desde o início do curso, esse conceito tem sido enfatizado e continuará sendo, pois ele é o princípio norteador da administração pública.

Além da finalidade geral, cada ato administrativo possui uma finalidade específica, que é determinada pela sua própria natureza. Assim, ao praticar um ato, o agente público deve respeitar essa finalidade específica, sem desviar-se dela para atender interesses pessoais ou políticos.

Quando um ato é praticado com um objetivo diferente daquele que deveria ter, ocorre o chamado desvio de finalidade, que configura uma violação ao princípio da impessoalidade.

Um exemplo prático disso ocorre na remoção de servidores públicos. A remoção tem como finalidade específica a organização do serviço público, garantindo que setores com déficit de pessoal sejam devidamente atendidos.

No entanto, se um gestor decide remover um servidor não por necessidade administrativa, mas por vingança pessoal ou perseguição, ocorre um desvio de finalidade. Nesse caso, a remoção, em vez de buscar otimizar o serviço público, foi utilizada como instrumento de retaliação, ferindo diretamente o princípio da impessoalidade.

A irregularidade desse tipo de ato administrativo decorre do fato de que ele não atende ao interesse público, mas sim a interesses particulares do gestor. O direito administrativo não admite esse tipo de conduta, pois a administração deve sempre agir com base em critérios técnicos e objetivos, e não motivada por favoritismos, perseguições ou conveniências pessoais.



Tome nota!

Princípio da Impessoalidade:

- **Neutralidade (teoria do órgão/ imputação volitiva)**
- **Igualdade (material/ formal)**
- **Finalidade (geral/ específica)**

4. Princípio da Moralidade

A **moralidade** é um princípio fundamental na administração pública, determinando que **o agente público deve agir conforme os preceitos da ética, da boa-fé e da honestidade**. Isso significa que, no exercício da função pública, deve-se ter uma **conduta proba e íntegra, seguindo a probidade administrativa**.

Esse conceito, à primeira vista, pode parecer simples, mas é essencial entender a diferença entre moralidade administrativa e moralidade social.

A moralidade social é relativa e varia conforme a cultura e os costumes de um povo. Por exemplo, no Japão, é imoral entrar calçado na casa de alguém, pois a cultura local exige que se tire os sapatos antes de entrar.

No Brasil, essa prática não tem a mesma importância. Da mesma forma, em alguns países do Oriente Médio, a moralidade local exige que as mulheres cubram praticamente todo o corpo, enquanto no Brasil não há essa imposição. Esses exemplos demonstram como a moralidade social pode ser diferente de uma região para outra, dependendo das tradições e crenças de cada sociedade.

Já a **moralidade administrativa está diretamente ligada ao uso correto do dinheiro público e à conduta ética dos agentes públicos**. O foco aqui não é a moralidade individual ou cultural, mas sim a forma como os recursos públicos são gerenciados e aplicados com honestidade e transparência.

Para ilustrar essa ideia, podemos lembrar do caso da Lava Jato, que teve grande repercussão no Brasil entre 2014 e 2015. As investigações revelaram esquemas de corrupção envolvendo o desvio de dinheiro público, e a mídia, especialmente o Jornal Nacional, fez ampla cobertura do caso.

Uma imagem bastante marcante utilizada pela emissora mostrava um cano de esgoto jorrando dinheiro, simbolizando o desperdício e a corrupção que caracterizavam a situação. Essa representação visual causava indignação, pois reforçava a percepção da imoralidade administrativa.

Quando falamos em imoralidade administrativa, essa é exatamente a sensação que se tem ao ver recursos públicos sendo mal utilizados ou desviados.

É um princípio que exige dos gestores e servidores públicos um **comportamento ético, responsável e transparente na condução dos negócios do Estado**.

O debate sobre esse tema não deve se limitar a preferências políticas ou partidárias, pois a moralidade administrativa deve ser respeitada em qualquer governo, independentemente de quem esteja no poder. Assim, entender e fiscalizar esse princípio é essencial para garantir que a administração pública atue de maneira justa e eficiente, beneficiando a sociedade como um todo.

A moralidade, quando aparece em provas, não apresenta grandes dificuldades, pois geralmente a banca cobra apenas conceitos básicos. O que é essencial saber é que a questão sempre trará termos relacionados, como moral, ética, honestidade, boa-fé, probidade, lealdade ou distinção entre bem e mal.

Quando qualquer um desses termos aparecer, é um forte indicativo de que a questão trata do princípio da moralidade. No entanto, é preciso interpretar corretamente o enunciado para garantir que a questão não esteja abordando outro princípio de forma mais específica.

Um tema importante dentro da moralidade administrativa é o nepotismo. O nepotismo ocorre quando uma autoridade administrativa contrata parentes para exercer cargos públicos, e essa prática é vedada pela Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal.

A regra geral é que um agente público não pode nomear familiares para cargos em comissão ou funções de confiança, pois isso fere os princípios da moralidade e impessoalidade na administração pública. Por exemplo, se um prefeito nomeia um parente para ocupar o cargo de diretor ou superintendente, essa nomeação é considerada nepotismo e, portanto, proibida.

No entanto, existem algumas exceções à vedação do nepotismo. A primeira exceção se aplica a cargos efetivos. Caso um parente da autoridade pública tenha sido aprovado em concurso público de maneira legítima, sem qualquer tipo de favorecimento, sua nomeação é permitida.

Por exemplo, se um prefeito tem uma filha que prestou concurso para um cargo no município e foi aprovada por mérito próprio, ela pode ser nomeada sem problema algum. O nepotismo é vedado apenas para cargos de livre nomeação, ou seja, aqueles que não dependem de concurso.

A segunda exceção ocorre nos casos de cargos políticos, que são considerados essenciais para a estrutura do Estado. Esses cargos incluem, por exemplo, ministros de Estado, secretários estaduais e municipais de diversas áreas, como Educação, Saúde e Segurança Pública.

Assim, um prefeito pode nomear sua esposa para ser secretária municipal de Educação, pois essa função é um cargo político e não se enquadra na vedação ao nepotismo. No entanto, essa nomeação deve atender a um requisito fundamental: a comprovação de capacidade técnica do indicado.

O parente nomeado deve possuir formação, experiência e conhecimento na área do cargo que ocupará. Se um prefeito deseja nomear sua esposa como secretária de Educação, por exemplo, ela precisa ter experiência comprovada na área educacional, como ser professora ou ter uma formação acadêmica relevante. Caso contrário, a nomeação pode ser questionada e considerada inválida.

Portanto, **o nepotismo é, em regra, proibido na administração pública, salvo nos casos de cargos efetivos, quando o candidato é aprovado por concurso, e de cargos políticos, desde que o nomeado possua qualificação técnica para o exercício da função.**



Tome nota!

Moralidade Administrativa ≠ Moralidade Social

- **Probidade**
- **Honestidade**
- **Moral**
- **Ética**

Súmula Vinculante nº 13: Vedação ao Nepotismo

- Exceções: cargos efetivos e cargos políticos

5. Princípio da Publicidade

O **princípio da publicidade** estabelece que a administração pública deve **tornar públicos os atos que pratica e as informações que produz ou mantém sob sua custódia**.

Isso significa que, como regra geral, as informações devem estar acessíveis aos cidadãos, garantindo **transparência na gestão pública**. A administração **não pode ocultar informações do público**, pois a publicidade é um princípio essencial para assegurar o controle social e a fiscalização das ações governamentais.

É importante diferenciar publicidade de publicação. A publicidade significa que a informação deve estar acessível ao público, podendo ser consultada quando necessário.

Já a publicação é um nível mais elevado de transparência, pois exige que certas informações sejam divulgadas oficialmente, como em diários oficiais ou sites institucionais. Alguns atos administrativos exigem apenas publicidade, enquanto outros exigem publicação formal para terem validade.

Além disso, existe um conceito ainda mais rigoroso dentro da publicidade: a **acessibilidade da informação**. **Não basta apenas tornar a informação disponível; ela deve ser compreensível para o cidadão médio.**

Isso significa que a administração pública deve **evitar linguagem excessivamente técnica ou complexa**, garantindo que a população consiga interpretar os dados divulgados. Por exemplo, ao publicar um extrato de contrato administrativo em um diário oficial, a administração deve apresentá-lo de forma clara e objetiva para que qualquer pessoa possa entender seu conteúdo.

No entanto, há **exceções à regra da publicidade, representadas pelas hipóteses de sigilo**. A Constituição Federal prevê situações em que **a informação pode ser classificada como sigilosa para proteger o interesse nacional, a segurança do Estado, a privacidade e a honra das pessoas**.

Como a Constituição trata esse tema de maneira genérica, foi criada a Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI), para regulamentar as situações em que o sigilo pode ser aplicado.

Essa lei define os diferentes graus de sigilo, como reservado, secreto e ultrassecreto, além de estabelecer critérios para classificação e desclassificação das informações.



Tome nota!

Publicidade ≠ Publicação ≠ Transparência

A **publicidade é a regra** na administração pública, enquanto o sigilo é a **exceção, aplicável apenas em casos específicos previstos em lei**.

6. Princípio da Eficiência

O **princípio da eficiência** estabelece que a administração pública deve **buscar os melhores resultados possíveis utilizando o menor número de recursos**.

Em outras palavras, trata-se da mesma lógica aplicada na iniciativa privada, onde se busca **maximizar o desempenho e a qualidade dos serviços enquanto se minimizam desperdícios e custos desnecessários**. Quando esse princípio aparece em provas, normalmente está associado a termos como **resultado, desempenho, economicidade e racionalização de recursos**.

Um exemplo prático do princípio da eficiência na administração pública é a avaliação de desempenho dos servidores. Após serem aprovados em concurso público e assumirem seus cargos, os servidores passam pelo estágio probatório, que dura três anos.

Durante esse período, a administração avalia se eles realmente possuem a capacidade necessária para desempenhar suas funções com eficiência. Ao final do estágio probatório, ocorre a avaliação especial de desempenho, na qual são analisados critérios que indicam se o servidor merece ou não obter a estabilidade no cargo.

A Lei nº 8.112, que rege os servidores públicos federais, estabelece cinco critérios fundamentais para essa avaliação: responsabilidade, assiduidade, produtividade, capacidade de iniciativa e disciplina.

Todos esses critérios estão diretamente relacionados à eficiência, pois medem a qualidade do trabalho do servidor e seu impacto na administração pública. Caso o servidor não demonstre eficiência suficiente durante a avaliação, ele pode ser exonerado.

O princípio da eficiência não estava presente na Constituição Federal anteriormente, ele foi incluído pela Emenda Constitucional de 1998. Essa emenda fez parte de uma grande reforma administrativa promovida pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, cujo objetivo principal era modernizar a administração pública, tirando o foco exclusivo da burocracia e voltando-o para a obtenção de resultados concretos.

Para entender essa mudança, é necessário compreender a evolução histórica da administração pública. No início, o modelo vigente era a administração patrimonialista, típica dos Estados absolutistas.

Nessa época, não havia distinção entre o patrimônio público e o privado. O governante utilizava livremente os recursos do Estado para seus interesses pessoais, misturando as finanças públicas com os seus bens particulares. Esse modelo permitia práticas corruptas e o uso indiscriminado do dinheiro público sem qualquer controle.

Com o tempo, essa forma de gestão foi sendo substituída pela administração pública burocrática. Esse modelo surgiu com o intuito de corrigir os problemas do patrimonialismo, estabelecendo uma separação clara entre os bens públicos e privados. Para garantir essa separação e evitar desvios de recursos, a burocracia passou a focar na rigidez dos procedimentos administrativos.

O controle se tornou rigoroso, com forte fiscalização e normas detalhadas para cada processo. O problema, porém, é que essa preocupação excessiva com os procedimentos acabou tornando o sistema lento e pouco eficiente. Em muitos casos, o excesso de formalismo passou a atrapalhar a entrega de resultados.

Um exemplo disso pode ser visto nas licitações públicas. Para garantir transparência e evitar corrupção, os processos licitatórios são extremamente detalhados e possuem diversas etapas obrigatórias.

No entanto, essa rigidez pode levar a atrasos absurdos. Há casos em que uma licitação demora mais de um ano para ser concluída, tornando a aquisição do bem ou serviço ineficaz.

Quando o processo finalmente é finalizado, a necessidade original pode já ter mudado, tornando a compra obsoleta. Isso é um reflexo da administração burocrática: tanto foco no procedimento que o resultado final perde sua relevância.

A reforma administrativa de 1998 trouxe a administração pública gerencial, que busca equilibrar a necessidade de controle com a busca por eficiência. Esse modelo introduziu o princípio da eficiência na Constituição, exigindo que o serviço público seja prestado com qualidade, rapidez e menor custo.

A ideia é que a administração pública adote métodos de gestão mais modernos, semelhantes aos utilizados na iniciativa privada, onde o foco está no desempenho e na obtenção de resultados práticos.

Portanto, o princípio da eficiência representa essa mudança de mentalidade na administração pública, priorizando não apenas o cumprimento de normas e procedimentos, mas principalmente a entrega de serviços eficazes para a população.

Desde a Emenda Constitucional nº 19, de 1998, o Brasil tem buscado superar o modelo de administração pública burocrática e adotar um modelo gerencial. Antes dessa emenda, a Constituição Federal de 1988 não mencionava o princípio da eficiência.

Na época, os princípios explícitos eram apenas legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, formando a sigla "LIMP". Somente com a reforma administrativa de 1998 o princípio da eficiência foi incorporado ao texto constitucional, transformando a sigla em "LIMPE".

O modelo de administração pública gerencial trouxe uma mudança importante na gestão pública, pois passou a focar nos resultados sem abandonar a fiscalização e o controle.

A burocracia, que antes era excessivamente rígida, deu lugar a uma abordagem mais flexível, onde o cumprimento das normas continua sendo essencial, mas sem comprometer a entrega eficiente dos serviços públicos. A ideia central é equilibrar controle e desempenho, garantindo que os processos administrativos sejam eficazes e tragam benefícios reais para a população.

Dessa forma, o princípio da eficiência exige que a administração pública atue de forma mais dinâmica, buscando otimizar recursos, reduzir desperdícios e oferecer serviços de qualidade com menor custo. Esse modelo visa evitar que o formalismo excessivo atrapalhe a prestação dos serviços, garantindo que o foco esteja sempre nos resultados e no interesse público.



Tome nota!

Palavras chave do princípio da eficiência:

- **Resultado**
- **Desempenho**
- **Economicidade**
- **Racionalização**

Entrou na CF/88 através da emenda constitucional 19/1998.

Resumo

Os princípios expressos da administração pública podem ser memorizados pelo mnemônico **LIMPE**, que representa:

- **L**egalidade
- **I**mpessoalidade
- **M**oralidade
- **P**ublicidade
- **E**ficiência

Princípio da Legalidade

- A administração pública só pode agir quando houver previsão legal.

- Enquanto o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe, o Estado só pode fazer o que a lei permite.
- Facetas da Legalidade
 - Primazia da Lei → Nenhum ato administrativo pode contrariar a lei vigente.
 - Reserva Legal → Alguns atos só podem ser praticados mediante lei formal, como: criação ou aumento de tributos e criação de crimes e fixação de penas.

Princípio da Impessoalidade

- A administração pública deve agir de forma neutra, sem favorecimento ou perseguição.
- O agente público é apenas um representante do Estado e deve agir sem interesses pessoais.
- Facetas da Impessoalidade:
 - Neutralidade → Os atos do agente público são imputados ao órgão, não à pessoa (Teoria do Órgão).
 - Igualdade Material → O Estado deve tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades.
 - Finalidade → Os atos administrativos devem sempre buscar o interesse público, sem desvio para fins pessoais.

Princípio da Moralidade

- O agente público deve atuar com ética, boa-fé, honestidade e probidade.
- Moralidade Administrativa x Moralidade Social:
 - Moralidade Social → Varia conforme a cultura de cada sociedade (exemplo: regras sociais do Japão e do Oriente Médio).
 - Moralidade Administrativa → Relacionada ao uso ético do dinheiro e dos recursos públicos.
- Nepotismo e Moralidade:
 - Regra geral: Vedado o nepotismo → Autoridade pública não pode nomear parentes para cargos públicos.
 - Exceções:
 - Cargos Efetivos: Permitido se o parente for aprovado em concurso público.
 - Cargos Políticos: Permitido desde que haja comprovação de capacidade técnica.

Princípio da Publicidade

- Os atos da administração pública devem ser públicos e acessíveis ao cidadão.
- Diferença entre Publicidade e Publicação:
 - Publicidade: Disponibilização da informação ao público.
 - Publicação: Divulgação oficial (Diário Oficial, site do governo etc.).
- Transparência
- Além de tornar as informações públicas, a administração deve garantir que sejam claras e compreensíveis.
- Exceções à Publicidade (Sigilo):
 - Segurança nacional.
 - Proteção à intimidade e à vida privada.
- Lei de Acesso à Informação (LAI) – Lei nº 12.527/2011:
 - Regula as hipóteses de sigilo.
 - Define os níveis de sigilo: reservado, secreto e ultrassecreto.

Princípio da Eficiência

- Objetivo: Melhorar os serviços públicos, reduzindo desperdícios e otimizando recursos.
 - Foco no Resultado: A administração deve buscar melhor desempenho com menor custo.
 - Palavras-chave em provas: Resultado, desempenho, economicidade, racionalização de recursos.
-

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
